

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5096219-78.2024.4.02.5101/RJ**RELATOR:** JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO**IMPETRANTE:** NILCEIVAM ROSA DOS SANTOS**IMPETRANTE:** JULIANO MOREIRA DE ALMEIDA**IMPETRADO:** JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DE BARRA DO PIRAÍ**IMPETRADO:** 6ª TURMA RECURSAL - 2º JUIZ RELATOR (RJ)

MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO VINCULADO JULGADO DESERTO. IMPETRAÇÃO DO WRIT EM FASE DE CONHECIMENTO. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO 73 DAS TRSRJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E FALTA DE PREPARO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, INDEFERIR A INICIAL, com esteio no artigo 5º, 6º e 10 da Lei n.º 12.016/2009 c/c artigo 485, inciso I, do CPC e EXTINGUIR SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO O PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009, das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. Intime-se. Após, decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem. Acordam os integrantes da 6ª Turma Recursal, REFERENDAR a presente decisão, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2024.

5096219-78.2024.4.02.5101**510014901506 .V3****MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5096219-78.2024.4.02.5101/RJ****RELATOR:** JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO**IMPETRANTE:** NILCEIVAM ROSA DOS SANTOS**IMPETRANTE:** JULIANO MOREIRA DE ALMEIDA**IMPETRADO:** JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DE BARRA DO PIRAÍ**IMPETRADO:** 6ª TURMA RECURSAL - 2º JUIZ RELATOR (RJ)**RELATÓRIO**

Trata-se de mandado de segurança impetrado NILCEIAM ROSA DOS SANTOS, parte autora da ação 5096219-78.2024.4.02.5101, em face de decisão proferida pela 6ª Turma Recursal que não conheceu o recurso nominado, em razão da falta de preparo.

A impetrante manejou o remédio constitucional dentro do prazo legal, porém sem realizar o pagamento das custas processuais, nem declaração de hipossuficiência, sem procuração. Alega, em suma, que o STJ consolidou entendimento de que a declaração apresentada deve ser aceita para fins de concessão da gratuidade de justiça, bem como menciona que houve inobservância ao contraditório e ampla defesa, pois não foi intimada para comprovar a sua condição de hipossuficiência e destaca violação ao direito líquido e certo. Requer concessão de liminar para a suspensão da decisão objurgada e, no mérito, a sua confirmação para o regular prosseguimento do recurso de uniformização.

É o relatório do necessário. Decido.

VOTO

Segundo o Enunciado 73 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, a impetração de mandado de segurança, em sede de juizados especiais, em regra, somente é cabível na fase de cumprimento da sentença e, nesse caso, desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado.

No caso em tela, além do feito não se encontrar em fase de cumprimento de sentença, mas sim em fase de admissão de recurso nominado, não verifico qualquer teratologia da decisão proferida, pois foi indeferida a gratuidade de justiça e concedido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento das custas e sua comprovação nos autos (evento 33-DESPADEC1 do processo vinculado). E houve intimação da parte autora na data de 07/11/2024 (evento 34 do feito vinculado), mas decorreu o prazo sem manifestação e sem o recolhimento das custas, consequentemente o recurso nominado não foi conhecido por ser deserto, conforme acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal na sessão extraordinária de 13/11/2024 (evento 42, ACOR2).

Não obstante as razões expostas, o mandado de segurança não seguiria melhor sorte, porquanto impetrado sem o devido preparo e sem requerimento de concessão de gratuidade de justiça acompanhado por declaração de hipossuficiência, na forma da Lei 8289/96, afigurando-se portanto deserto, nos termos do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do art. 1º da Lei nº 10.259/2001, porquanto *in casu*, consoante a regra do art. 1.046, § 2º, não se aplica a regra do art. 99, § 7º, ambos do Código de Processo Civil. *Ex vi* precedente **5070030-34.2022.4.02.5101/RJ**, julgado por unanimidade por esta Sexta Turma em sessão extraordinária de 05/10/2022.

Ainda de acordo com o Enunciado nº 19 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro, *in verbis*: "*Não será conhecido o recurso sem que a prova do preparo tenha sido feita no prazo legal de 48 horas, contadas da interposição*".

Destarte, a petição inicial deste se apresenta em desconformidade com os requisitos para a sua admissibilidade.

Precedente *mutatis mutandis* da 6ª Turma Recursal nº 5090017-56.2022.4.02.5101, julgamento por unanimidade em sessão extraordinária de 30/11/2022. Outros precedentes no mesmo sentido: 5083453-61.2022.4.02.5101 e 5077401-49.2022.4.02.5101.

Ante o exposto, voto no sentido de **INDEFERIR A INICIAL**, com esteio no artigo 5º, 6º e 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c artigo 485, inciso I, do CPC e **EXTINGUIR SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO O PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA**. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009, das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. Intime-se. Após, decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem. **Acordam os integrantes da 6ª Turma Recursal, REFERENDAR a presente decisão, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).**